

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 경매 매각기일대책 수립 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제2호에 따라 소관 담보부채권에 대한 정리 및 관리업무 등을 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제47조 제1항 및 제2항에 따르면 매각 기일통지서를 접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일 통지서의 송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상, 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액, 선순위 채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록 되어 있으며, 매각기일대책 수립 시 임차인 및 유치권자 등의 권리신고로 저가 낙찰 등 배당금의 감소가 예상되는 경우 소송을 제기할 수 있다고 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 경매로 회수할 때에는 선순위 채권을 매각기일 대책에 정확하게 반영하는 등 부실채권 정리에 따른 손실을 사전에 예측 및 방지함으로써 담보부채권 회수 수익을 제고해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 충북지역본부 소관 담보부채권과 관련하여 경매 매각기일 대책 수립 실태를 점검한 결과 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

(1) 경매 매각기일대책 미수립

2018. 12. 28. 인수한 담보부채권 ▽▽손해보험 2018-◎◎(차주명 △△△) 관련 경매사건(◎◎지법 2018타경◎◎◎◎◎)의 경우 매각기일이 총 3회 진행되었는데 1, 2회차 매각기일에 대한 매각기일대책은 수립하지 않고 매입대금 손실이 예상되는 3회차 매각기일에 대해서만 매각기일대책을 수립하는 등

[별표 1] “담보부채권 경매 매각기일대책 미수립 명세”와 같이 담보부채권 46건의 경매사건에 대하여 총 116회(진행된 매각기일 횟수)의 매각기일대책을 수립해야 함에도 48회(미수립 68회)만 수립한 것으로 확인되었다.

(2) 선순위 채권액 파악 오류

2019. 9. 27. 인수한 담보부채권 (주)○○○손해보험 2019-◇◇(차주명 □□□)관련 경매사건인 △△지법 2019타경▽▽▽▽▽의 경우 임차인 ◎◎◎의 배당요구 내용(보증금: 50,000천 원, 전입일자: 2016. 10. 7. 확정일자: 2016. 10. 6.)에 따른 보증금의 금액과 전입일자를 볼 때 소액임차보증금 최우선 변제요건에 해당¹⁾하여 보증금 중 17,000천 원이 공사보다 우선

1) 공사 담보 설정일 2016. 10. 6.

담보 설정일	지역	보증금 범위	최우선 변제액
2016. 3. 31.~2018. 9. 17.	그 외 지역	50,000천 원	17,000천 원

하여 배당될 수 있다는 것을 알 수 있었는에도 매각기일대책 수립 시
선순위 채권액이 없는 것으로 보고한 것으로 확인되었고(배당일에 공사보다
우선하여 임차인 ●●●에게 17,000천 원 배당)

2019. 7. 30. 인수한 담보부채권 (주)XXX손해보험 2019-○○(차주명
○○○) 관련 경매사건인 △△지법 2019타경□□□□□의 경우 배당
요구도 하지 않은 거주자 ◇◇◇를 소액임차인으로 간주하고 매각기일
대책 수립 시 선순위 채권액으로 15,000천 원을 보고하는 등(배당일에
◇◇◇ 무배당)

[별표 2] “담보부채권 경매 매각기일대책 선순위 채권액 파악 오류
명세” 와 같이 담보부채권 30건의 경매사건에 대하여 매각기일대책을
수립하면서 선순위 채권액이 있는데도 없는 것으로 보고한 사례가
26건, 선순위 채권액을 과다산정한 사례가 4건 확인되었다.

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며,
담보부채권 매각기일대책을 누락없이 수립하고 선순위 채권을 정확하게
파악하는 등 담보부채권 회수 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 담보부채권 관련 경매사건의 매각기일대책
수립 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원
직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 1]

담보부채권 경매 매각기일대책 미수립 명세

(단위 : 건)

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건번호	진행된 매각기일 횟수(A)	매각기일대책	
						수립(B)	미수립 (A-B)

“기재 생략”

[별 표 2]

담보부채권 경매 매각기일대책 선순위 채권액 파악 오류 명세

(단위 : 천 원)

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	선순위 채권액		비고
					매각기일 대책	실제 배당	

“기재 생략”